

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 889

18 de diciembre de 2025

Presentado por la señora Soto Aguilú

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para enmendar la Ley Núm. 57 de 19 de junio de 1958, según enmendada, ~~conocida como “Ley de Donaciones del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”,~~ a los fines de añadir un nuevo Artículo 5-A que faculte expresamente a las agencias gubernamentales, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios a celebrar acuerdos ~~de entendimiento~~ para donar en especie materiales excedentes o ~~disponibles de reparación y mantenimiento de infraestructura —tales como selladores de techo, materiales de pared y otros similares—~~ bienes muebles a otras agencias del Gobierno para mejorar la planta física dedicada al servicio público y promover el uso eficiente de bienes públicos disponibles; establecer procedimientos simplificados, requisitos de transparencia, justificación de excedencia documentada, cumplimiento con normas federales cuando aplique, registro ante la Oficina de la Contralora de Puerto Rico y auditoría; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La colaboración interagencial es un principio fundamental de una administración pública eficiente, especialmente en contextos de recursos limitados como el que enfrenta Puerto Rico. Sin embargo, la rigidez en las normas sobre donaciones gubernamentales ha impedido que agencias con materiales excedentes o disponibles ~~—por ejemplo, el Departamento de la Vivienda con inventarios de selladores de techo provenientes de~~

~~programas de recuperación~~— puedan transferirlos en especie a otras entidades que los necesitan urgentemente para mantener o reparar su infraestructura y continuar prestando servicios esenciales a la ciudadanía.

Un caso ilustrativo es el de oficinas regionales del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) que presentan filtraciones graves en techos y carecen de fondos para adquirir materiales básicos de reparación, mientras otras agencias cuentan con excedentes de programas federales o estatales que podrían resolverse mediante una simple donación en especie. Esta situación no solo genera desperdicio de recursos públicos adquiridos con fondos del contribuyente, sino que prolonga el deterioro de instalaciones públicas, aumenta riesgos para empleados y usuarios, y obliga a desembolsos mayores en el futuro para reparaciones de emergencia.

La Ley Núm. 57 de 19 de junio de 1958 regula las donaciones gubernamentales, pero su enfoque principal ha sido hacia entidades externas, dejando un vacío en cuanto a transferencias simplificadas entre agencias del mismo Gobierno para fines de mantenimiento y mejora de planta física. Experiencias en otras jurisdicciones y en programas federales como CDBG-DR han demostrado que autorizar donaciones en especie interagenciales, con procedimientos claros y controles de transparencia, optimiza el uso de materiales, reduce costos operativos y acelera la recuperación y mantenimiento de infraestructura pública sin implicar erogaciones adicionales.

Esta medida legislativa busca llenar ese vacío al enmendar la ~~Ley de Donaciones~~ Ley Núm. 57 de 19 de junio de 1958 para incluir expresamente la facultad de celebrar acuerdos ~~de entendimiento~~ entre agencias, corporaciones públicas y municipios para transferir materiales de reparación en especie y otros bienes muebles, con requisitos mínimos de justificación, valoración y auditoría. De esta forma se promueve una gestión más solidaria y eficiente de los recursos públicos, se protege la continuidad de servicios esenciales y se evita el desperdicio de materiales adquiridos para beneficio colectivo.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. Se enmienda la Ley Núm. 57 de 19 de junio de 1958, según enmendada, para añadir un nuevo Artículo 5-A, el cual leerá como sigue:

“Artículo 5-A.- Donaciones en Especie entre Agencias Gubernamentales para Reparación y Mantenimiento de Infraestructura.

(a) ~~No obstante cualquier disposición en contrario, las~~ Las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios del Gobierno ~~del Estado Libre Asociado~~ de Puerto Rico quedan facultados para celebrar discrecionalmente, y sin que ello constituya obligación de donar, recibir o aceptar bienes, acuerdos de entendimiento interagenciales y donar en especie materiales excedentes o disponibles destinados a reparación, mantenimiento o mejoras de infraestructura — ~~incluyendo, pero no limitándose a, selladores de techo, materiales de pared, pintura, impermeabilizantes y otros similares—~~ así como otros bienes muebles excedentes en buenas condiciones, a otras agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas del Gobierno o municipios con el propósito exclusivo de mejorar o preservar la planta física dedicada al servicio público o promover el uso eficiente de bienes públicos disponibles, conforme a la legislación y reglamentación aplicable sobre propiedad excedente.

(b) Dichas donaciones se realizarán sin contraprestación económica y deberán justificarse mediante un acuerdo escrito que incluya: descripción detallada de los ~~materiales~~ bienes muebles, valoración aproximada, necesidad específica del receptor, certificación de excedencia documentada o disponibilidad del donante y compromiso de uso exclusivo para fines públicos. Cuando los bienes muebles hayan sido adquiridos total o parcialmente con fondos federales, el acuerdo deberá certificar el cumplimiento con las condiciones del otorgante federal, incluyendo,

de ser aplicable, el 2 C.F.R. Part 200 o cualquier legislación análoga aplicable, las reglas de uso permitido y las condiciones del grant correspondiente. El uso de bienes donados quedará condicionado al cumplimiento de los códigos de construcción, reglamentos aplicables y estándares técnicos vigentes de la entidad receptora, de ser aplicable.

(c) Los acuerdos requerirán la aprobación ~~del jefe de la autoridad nominadora~~ de la agencia donante y receptora, o el personal delegado, y se notificará a la Oficina del Contralor de Puerto Rico dentro de los treinta (30) días siguientes a su ejecución para fines de auditoría y registro registrarán en la Oficina del Contralor de Puerto Rico dentro de los quince (15) días siguientes a su otorgamiento, conforme a la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, y las normas aplicables al Registro de Contratos.

(d) Las donaciones bajo esta disposición estarán exentas de los procedimientos de subasta o disposición de bienes excedentes establecidos en otras leyes, ~~siempre que se cumpla con los requisitos de transparencia y justificación aquí dispuestos~~ siempre que exista justificación de excedencia documentada, se cumpla con los requisitos de transparencia y registro aquí dispuestos, y no se utilicen como mecanismo para evadir los procesos de adquisición, subasta, disposición de propiedad excedente o controles establecidos por ley o reglamento aplicable.

(e) La Oficina del Contralor de Puerto Rico podrá auditar aleatoriamente estos acuerdos y requerir informes anuales ~~agregados~~ de las agencias sobre donaciones realizadas y recibidas. Las agencias podrán cumplir con dichos requisitos mediante certificaciones administrativas internas, informes consolidados o documentos equivalentes, siempre que permitan verificar la descripción de los bienes, su valoración, la entidad donante, la entidad receptora, la justificación de necesidad y el uso público autorizado.

(f) Queda prohibido el uso de materiales donados para fines distintos a los establecidos en el acuerdo, bajo pena de las sanciones aplicables por malversación o uso indebido de fondos públicos.

(g) Una vez aceptados los materiales o bienes por la entidad receptora, esta asumirá la responsabilidad por su uso, instalación, conservación y desempeño. Nada de lo aquí dispuesto obligará a una entidad gubernamental a donar, recibir o aceptar materiales o bienes que no satisfagan sus necesidades operacionales, técnicas, fiscales o administrativas."

Sección 2. Se faculta a las agencias gubernamentales ~~a adoptar reglamentaciones internas o modelos de acuerdos estandarizados para implementar las disposiciones de esta Ley dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de su vigencia~~ instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico a adoptar reglamentación interna, guías administrativas, procedimientos uniformes, certificaciones modelo o acuerdos estandarizados para implementar las disposiciones de esta Ley. Dichos mecanismos deberán adoptarse dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de esta Ley.

Sección 3. - Clausula de Separabilidad.

Si cualquier disposición de esta Ley fuera declarada inconstitucional, nula o inválida por un tribunal competente, dicha declaración no afectará las demás disposiciones de esta Ley, las cuales continuarán en pleno vigor y efecto.

Sección 4.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.